

1500971-65.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... judicial do réu, reincidente específico no tráfico (autos nº 1712-27.2017.8.26.0617), revelam que o acusado estava envolvido com a traficância e que os entorpecentes apreendidos estavam destinados para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500971-65.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500971-65.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184321/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 18932754 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1502/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1502/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2184321 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN MACHADO VIEIRA DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

JONATHAN MACHADO VIEIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 07 de julho de 2021, nesta cidade e comarca de Caçapava, trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em trinta e nove porções mais uma porção grande de Cannabis sativa L. (maconha), e seis pedras de crack (subproduto da cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 99), apresentou defesa prévia (fls. 104), sendo recebida

a denúncia em 01 de dezembro de 2021 (fls. 121/123) e o acusado citado pessoalmente.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 2/3), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/7), Laudo de Constatação Provisória (fls. 19/22), Fotografia (fls. 71/72), Exame Químico-Toxicológico (fls. 86/88) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Com efeito, em interrogatório judicial, JONATHAN MACHADO VIEIRA DA CRUZ disse que tem 27 anos, é solteiro, tem um filho, trabalhava como ajudante geral de obra, já foi condenado por roubo e tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que as drogas estavam em seu poder, bem como as embalagens, as quais eram para comércio. Disse que havia acabado de se mudar pra Caçapava e que estava traficando há um mês pelo menos.

Admitiu que estava em livramento condicional por ocasião de sua prisão.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.

Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTCRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A corroborar, o policial militar WALACE FERREIRA CORREA, em juízo, asseverou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento com a equipe de força tática e, ao acessarem a via, depararam-se com o réu saindo da residência com uma sacola na mão, apresentado nervosismo, razão pela qual foi abordado e com ele encontradas drogas em uma sacola. O réu admitiu que havia acabado de picar as drogas e que iria comercializá-las no bairro, permitindo a entrada da polícia na residência, onde encontraram uma faca, embalagens e petrechos. Nunca prendeu o réu anteriormente, tampouco o conhecia.

Em correspondência de entendimento, o agente militar FLÁVIO DIAS DE MORAES, sob o crivo do contraditório, ponderou que estava em patrulhamento com o Cabo Wallace quando passaram em frente à casa do réu, o qual apresentou atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. O réu estava na posse de uma sacola nas mãos, no interior da qual encontram um pedaço de maconha, mais 39 buchas de maconha em porções individuais e 6 pedras de crack. O réu admitiu que havia acabado de picar as drogas em sua residência, onde encontraram plástico filme e sacolés para embalar a droga. Não conhecia o réu anteriormente. Na casa do réu só havia ela.

Nada há que infirme a palavra dos policiais militares.

Tampouco há razões para se duvidar da lisura da ação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade, não sendo crível que os agentes estatais forjariam evidências em desfavor do acusado, pessoa que sequer conheciam.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Portanto, as circunstâncias da prisão e o encontro de variadas drogas e de instrumentos utilizados para o embalo de porções individualizadas de entorpecentes, além da confissão judicial do réu, reincidente específico no tráfico (autos nº 1712-27.2017.8.26.0617), revelam que o acusado estava envolvido com a traficância e que os entorpecentes apreendidos estavam destinados para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Anote-se que “[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]” (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo de traficar, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a quantidade, variedade e natureza de uma das drogas apreendidas (trinta e nove porções mais uma porção grande de Cannabis sativa L. e seis pedras de crack), notadamente o crack, sabidamente de alto poder nocivo, bem como o fato de o acusado ter praticado o presente delito no gozo de livramento condicional, descumprindo o dever de disciplina e cumprimento fiel da sentença, o que revela culpabilidade exacerbada, aumento a pena-base em 1/5, perfazendo o total provisório de 06 (cinco) anos e reclusão, além 600 dias-multa.

Anote-se que, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda etapa de dosimetria, incide a circunstância atenuante confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).

Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, após perder o emprego, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade.

Ademais, incide a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal). Com efeito, o acusado é birreincidente, porquanto condenado criminalmente por roubo majorado nos autos do processo de nº 36310-06.2012.8.26.0577, além de reincidente específico no tráfico nos autos nº 1712-27.2017.8.26.0617 (fls. 27/29).

Desse modo, tendo em vista a disposição do artigo 67 do Código Penal, faço preponderar a reincidência, mormente porque específica, procedendo ao aumento de 1/3, resultando em 8 anos de reclusão, além de 800 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho as reprimendas acima fixadas.

Com efeito, o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas e roubo, ostentando birreincidência (autos nº 36310-06.2012.8.26.0577 e nº 1712-27.2017.8.26.0617 - fls. 27/29).

Outrossim, além das drogas apreendidas em seu poder, foram localizados em sua residência uma faca, um rolo de plástico filme e uma sacola contendo vários saquinhos plásticos, o que denota planejamento, premeditação e dolo exacerbados incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Não se olvide que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, o que, evidentemente, não é o caso de JHONATAN.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime

fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, o acusado não cumpriu em prisão preventiva fração de pena suficiente à fixação de regime mais brando, nos termos do artigo 367, §2º do Código de Processo Penal.

Por fim, a necessidade concreta do regime fechado decorre da alta periculosidade do réu, indivíduo altamente comprometido com o crime, já que birreincidente, ostentando condenações por roubo e tráfico.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos diante da insuficiência da medida e porque aplicada pena privativa de liberdade ao acusado superior a 04 (quatro) anos.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JONATHAN MACHADO VIEIRA DA CRUZ às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além 800 dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação. Expeça-se o necessário.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhido provisoriamente o réu, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas na forma da lei.

Declaro a perda de eventual quantia apreendida nos autos em favor da União, porquanto produto do narcotráfico.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA